Osnovni Sud u Podgorici

K 173/2024

20. Septembar 2024

K.br. 173/24

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Podgorici, sudija Ilija Radulović, uz učešće zapisničarke Nataše Paunović, u krivičnom postupku protiv optuženog V. G., zbog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348 stav 1 u vezi člana 339 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nakon glavnog pretresa održanog dana 19.09.2024. godine u prisustvu državne tužiteljke ODT-a Podgorica Biljane Medenice i okrivljenog, dana 20.09.2024. godine donio je i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi:

V. G., zvani G., JMB xxxxxxxxxxxxx, od oca G. i majke S., rođene J., rođen xx.xx.19xx. godine u Podgorici, gdje i prebiva na adresi ulica D. br. xxx, državljanin Crne Gore, pismen, završio srednju školu, po zanimanju mašinski tehničar, lošeg imovnog stanja, neoženjen, bez djece, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi drugi krivični postupak,

Kriv je

Što je:

Dana 19. aprila 2023. godine, oko 18,30 časova, u Bulevaru Zetskih vladara, na raskrsnici sa dijelom istog i ulice Princa Mihaila Petrovića, Glavni grad Podgorica, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa iz čl. 40 st. 1 i čl. 182 st. 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo ljudi na način što, upravljajući putničkim motornim vozilom marke "BMW" reg. oznaka BR BM xxx dijelom Bulevara Zetskih Vladara od naselja Zelenika prema zgradi "Vodovod"-a, po dejstvom alkohola, u pripitom stanju, pri koncetraciji većoj od 0,50 ‰ apsolutnog alkohola u krvi, iako je bio dužan, nije propustio putničko vozilo marke "VW Polo" registarskih oznaka PG HJ xxx, kojim je, krećući se Bulevarom Zetskih vladara u pravcu ulice Princa Mihaila Petrovića, upravljao oštećeni S. B., a koje vozilo mu je nailazilo sa njegove desne strane i skretalo udesno, usled kojih propusta je došlo do sudara čeonog lijevog dijela vozila "BMW" sa lijevom bočnom prednjom stranom vozila "Polo" kojom prilikom je oštećeni B. S., zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu višestrukih preloma rebara praćenih nagnječenjem pluća, pri čemu je optuženi u odnosu na osnovno djelo postupao sa eventualnom umišljajem, jer je bio svjestan da svojom nepropisnom vožnjom može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo ljudi, pa je na to pristao, dok je u odnosu na težu posljedicu - tešku tjelesnu povredu kod oštećeng S. B., postupao sa svjesnim nehatom, jer je znao da njegovom radnjom takva posledica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći,

- čime je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348 stav 1 u vezi člana 339 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud za navedeno krivično djelo primjenom čl. 4 st. 2, čl. 5, čl. 13, čl. 15, čl. 42 st. 1, čl. 45 st. 1 tač. 3, čl. 46 st. 1 tač. 4, čl. 52 st. 2, čl. 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti, ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Obavezuje se optuženi da plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 176,00 eura, kao i na ime troškova paušala iznos od 50,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja

O b r a z l o ž e nj e

Optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica Kt. br. 213/24 od 05.03.2024. godine okrivljenom V. G. stavljeno je na teret krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana 348 stav 1 u vezi člana 339 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnica optužbe je u završnoj riječi u cjelosti ostala pri podnijetom optužnom predlogu, a to imajući u vidu potpuno priznanje okrivljenog predlažući sudu da istog

oglasi krivim, te da mu priikom odmjeravanja kazne sud cijeni sve olakšavajuće okolnosti i u odsustvu otežavajućih izrekne uslovnu osudu.

Osumnjičeni V. G. je u svojoj odbrani u izviđaju i na glavnom pretresu, priznajući izvršenje djela koje mu se stavlja na teret, u bitnom saglasno naveo da je dana 19. aprila 2023. godine, negdje oko 19:00 časova, upravljao vozilom marke "BMW", barskih registarskih oznaka, vlasništvo njegovog druga Stevana Ivanovića. Neposredno prije nezgode, zamijenio je mjesto sa Stevanom kako bi on vozio i kako bi se zajedno provozali gradom, a prije nego su krenuli da se voze pili su alkohol u jednom lokalu na Zabjelu, tj. 2-3 sata prije nezgode je popido najmanje tri Nikšićka piva od po 0,50L. Kretao se iz pravca firme "Ribnica comerc", u pravcu Vodovoda, odnosno dijelom Ulice zetskih vladara, a dolaskom na raskrsnicu sa Ulicom princa Mihaila Petrovića, kod Auto moto društva "Stanić", u jednom trenutku, vozilo koje se kretalo iz pravca grada Bulevarom u pravcu Aerodroma, skrenulo je udesno u pravcu Ulice Mihaila Petrovića i presjeklo mu je putanju kretanja. Kočio je, sjeća se da je bila neka kišica, tako da nije uspio na vrijeme da se zaustavi, pa je došlo do sudara prednjeg dijela vozila kojim je on upravljao sa bočnim lijevim dijelom vozila marke "Polo", kojim je upravljao S. B.. Kriv je za ovu nezgodu jer nije propustio vozilo "Polo", koje mu je dolazilo sa desne strane i koje je vršilo skretanje udesno posmatrano za njegov pravac smjera kretanja, a koje je imalo namjeru da nastavi kretanje pravo. Kretao se brzinom od ne više od 60 km/h. On i Stevan su odmah istrčali do vozača vozila "Polo" kako bi vidjeli je li sve u redu sa njim, pozvali su Hitnu pomoć i nisu htjeli da ga iznose iz kola sve do dolaska iste, a u toj nezgodi oštećeni je zadobio povrede u vidu preloma rebara. Žao mu je što je došlo do ove saobraćajne nezgode. Bio je nesmotren, a i malo je popio. Na glavnom pretresu je pojasnio da je ovo situacija koja se može svakom desiti, nije vozio brzo, nego jednostavno nije obratio dovoljno pažnje i desio se sudar. Potpuno mu je jasnmo da je bio dužan po pravilima saobraćaja da propusti vozilo sa desne strane, i zbog toga se i osjeća krivim za ovu nezgodu i potpuno mu je jasno da je usled njegovih propusta došlo do ove nezgode. Tom prilikom je oštećeni zadobio povrede, i višeg puta ga je posjećivao u bolnicu i kasnije, te mu je poznato da je imao višestruke prelome rebara i nagnječenje pluća, ali se sada oštećeni srećom oporavio.

U završnoj riječi, okrivljeni je naveo da je čovek koji zaista vodi uredan život, nikad ranije nije imao problema sa zakonom, radi i trudi se da živi pošteno, a sa oštećenim je u zaista dobrim odnosima, zbog čega se on nije pridružio krivičnom gonjenju. Zamolio je sud da prilikom odmjeravanja vrste i visine kazne, ne izriče kaznu zatvora, jer bi u tom slučaju ostao bez posla.

Uzimajući u obzir potpuno i jasno priznanje okrivljenog, koje u toku postupka nije dovedeno u sumnju i cijeneći ga kao dokaz, sud primjenom čl. 340 Zakonika o krivičnom postupku nije izvodio druge dokaze, osim Izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde KE 943/24 od 20.06.2024. godine na ime okrivljenog, od kojeg zavisi vrsta i mjera krivične sankcije.

Na taj način je tokom postupka nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni dana 19. aprila 2023. godine, oko 18,30 časova, u Bulevaru Zetskih vladara, na raskrsnici sa dijelom istog i ulice Princa Mihaila Petrovića, Glavni grad Podgorica, ne pridržavajući se saobraćajnih propisa iz čl. 40 st. 1 i čl. 182 st. 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, tako ugrozio saobraćaj da je doveo u opasnost život i tijelo ljudi na način što, upravljajući putničkim motornim vozilom marke "BMW" reg. oznaka BR BM xxx dijelom Bulevara Zetskih Vladara od naselja Zelenika prema zgradi "Vodovod"-a, po dejstvom alkohola, u pripitom stanju, pri koncetraciji većoj od 0,50 ‰ apsolutnog alkohola u krvi, iako je bio dužan, nije propustio putničko vozilo marke "VW Polo" registarskih oznaka PG HJ xxx, kojim je, krećući se Bulevarom Zetskih vladara u pravcu ulice Princa Mihaila Petrovića, upravljao oštećeni S. B., a koje vozilo mu je nailazilo sa njegove desne strane i skretalo udesno, usled kojih propusta je došlo do sudara čeonog lijevog dijela vozila "BMW" sa lijevom bočnom prednjom stranom vozila "Polo" kojom prilikom je oštećeni B. S., zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu višestrukih preloma rebara praćenih nagnječenjem pluća.

Članom 40 stav 1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je da na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom vozač je dužan da propusti vozilo koje nailazi sa njegove desne strane, dok je članom 182 stav 4 istog Zakona propisano da je pod dejstvom alkohola vozač, odnosno lice za koje se analizom odgovarajućeg uzorka krvi utvrdi sadržaj alkohola veći od 0,3 g/kg ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvrđeno odgovarajućim sredstvima ili aparatima za mjerenje alkoholisanosti (alkometrom i dr.) veće od 0,3 g/kg.

Imajući u vidu prednje navedene zakonske norme, kao i utvrđeno činjenično stanje, sud je zaključio da se kritičnom prilikom okrivljeni V. G. nije pridržavao saobraćajnih propisa iz čl. 40 st. 1 i čl. 182 stav 4 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, pri čemu je optuženi bio svjestan da upravljajući vozilom u pripitom stanju, pri koncentraciji većoj od 0,5 promila apsolutnog alkohola u krvi, može ugroziti saobraćaj i dovesti u opasnost život i tijelo ljudi, pa je i pored činjenice da se nalazio u alkoholisanom stanju pristao da sjedne za volan vozila i upravlja istim, čime je pristao i na sve posljedice takve vožnje. Optuženi je u odnosu na težu posljedicu, tešku tjelesnu povredu kod oštećenog Borka Savića, postupao sa svjesnim nehatom, jer je znao da upravljajući vozilom na opisani način takva posljedica može nastupiti, ali je olako držao da do toga neće doći. Time je u radnjama optuženog, pored objektivnih, ostvaren i subjektivni element bića krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 1 u vezi čl. 339 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prilikom odlučivanja o krivičnoj sankciji, sud je u smislu čl. 42 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore cijenio sve okolnosti koje utiču na njen izbor i visinu, pa je na strani okrivljenog kao olakšavajuće okolnosti cijenio njegove lične i porodične prilike, odnosno činjenicu da je lošeg imovnog stanja, kao i njegovo držanje nakon učinjenog krivičnog djela izraženo kroz prihvatanje odgovornosti i potpuno priznanje izvršenja djela, na koji način je doprinio efikasnijem okončanju krivičnog postupka. Osim toga, sud je imao u vidu i to da je okrivljeni iskazao iskreno kajanje zbog predmetnog događaja, koje je dokazao i odnosom prema oštećenom, kojeg je više puta kako u bolnici, tako i kasnije kontaktirao i posjećivao, te sa njim razvio prijateljski odnos, što je za posledicu imalo i to da se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju, a što je takođe cijenjeno kao olakšavajuće okolnost. Osim navedenog, cijeneći raniji život optuženog, sud je imao u vidu da je isti ranije neosuđivnao lice, a što je utvrđeno iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde KE 943/24 od 20.06.2024. godine na ime okrivljenog. Imajući u vidu sve utvrđene olakšavajuće okolnosti, sud je primjenom čl. 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, okrivljenom izrekao uslovnu osudu, na način što je prethodno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, nalazeći da će se u konkretnom slučaju i uslovnom osudom kao mjerom upozorenja uz prijetnju kaznom zatvora u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog da ubuduće ne vrši krivična djela, pri čemu će se u svemu ostvariti svrha izricanja uslovne osude, propisana čl. 52 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija propisane čl. 4 istog zakonika.

Kako je okrivljeni oglašen krivim, sud ga je, shodno čl. 226 i čl. 229 Zakonika o krivičnom postupku, obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati ukupan iznos od 176,00 eura, koji se odnosi na saobraćajno vještačenje iznos 82,50 eura, na medicinsko vještačenje iznos od 93,50 eura, te dodatnih 50,00 eura na ime sudskog paušala, koji je određen prema trajanju i složenosti postupka i imovnom stanju okrivljenog.

Na osnovu iznijetih razloga, primjenom čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI

Dana 20.09.2024. godine

ZAPISNIČARKA S U D I J A

Nataša Paunović, s.r. Ilija Radulović, s.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana prijema prepisa iste, Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.

ZTO:

Nataša Paunović